

TechLine Systeme GmbH, Landesamt für Digitalisierung Musterland und NordDevice GmbH

Kostenentscheidung nach übereinstimmender Erledigung

Vorhaben: Rahmenvertrag mobile Endgeräte 2026

Kostenentscheidung nach übereinstimmender Erledigung

Tenor

- 1. Das Nachprüfungsverfahren wird eingestellt, nachdem die Beteiligten es übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben.
- 2. Die Antragsgegnerin trägt vier Fünftel der Kosten des Verfahrens und vier Fünftel der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin.
- 3. Die Antragstellerin trägt ein Fünftel der Kosten. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.
- 4. Die Hinzuziehung anwaltlicher Bevollmächtigter durch die Antragstellerin war notwendig.

Gründe

Die Antragsgegnerin hat nach Aktenvorlage erkannt, dass die ursprüngliche Wertung eine für Teile des Liefergebiets unverbindliche Austauschzusage wie eine flächendeckende Garantie behandelt hatte. Sie hob die Zuschlagsentscheidung auf, wertete die unveränderten Angebote neu und versandte am 23.07.2026 ein neues Informationsschreiben.

Damit war das ursprüngliche Rechtsschutzziel der Antragstellerin erreicht. Der verbleibende Antrag auf unmittelbare Zuschlagserteilung wäre unbegründet gewesen, weil die Vergabekammer die Zuschlagsentscheidung nicht anstelle des Auftraggebers trifft. Diese Teilposition rechtfertigt die Kostenquote zulasten der Antragstellerin.

Aktenabschluss

Abschlussprüfung	Befund
alte Zuschlagsentscheidung	aufgehoben und im System gesperrt
neue Wertung	unveränderte Angebote, neuer dokumentierter Maßstabsvollzug
neues §-134-Schreiben	Versandprotokoll vom 23.07.2026 vorgelegt
Schutz von Angebotsinhalten	Beteiligtenfassungen mit punktuellen Schwärzungen
weitere Anträge	keine

Die konkrete Gebührenhöhe wird gesondert nach § 182 GWB festgesetzt.

Vergabekammer des Landes Musterland